Система защиты подрядчика от претензий, штрафов, удержаний и зачётов

Порядок работы для руководителя строительной компании. Сквозная нумерация файлов: 00–29.

Цель — сохранить заработанные средства и укрепить позицию подрядчика подтверждающими документами и расчётами.

1. Определите основание спора

Сопоставьте договор, КС-2/КС-3, переписку, документы о качестве работ, сроках, штрафах, удержаниях и зачётах. Укажите сумму и подтверждение каждого требования.

2. Проверьте сумму и основания удержания

Откройте алгоритм 07. Документы 01–03, 08–10 применяются для претензий, возражений и требований о возврате; Excel 04–06 — для расчётов, реестра удержаний и графика возмещения.

3. Подготовьте позицию по претензии

Словарь полей 11 используйте при заполнении. Алгоритм 12 и формы 13–21, 24–25 применяются по фактической ситуации; для мотивированного ответа используйте документ 14.

4. Подтвердите осмотр, экспертизу и передачу документов

Реестры 22–23 предназначены для контроля удержаний и исполнительной документации. Документы 26–29 используются для участия в осмотре, анализа экспертного заключения, вопросов эксперту и описи доказательств.

5. Проверьте документы перед отправкой

Сверьте реквизиты, суммы, даты, полномочия подписанта, приложения и сроки. Замените все поля {{...}}, зарегистрируйте отправку и сохраните подтверждения вручения.

Состав комплекта — 30 файлов

Первая цифра имени файла — его сквозной номер. Ссылки в формах и инструкциях приведены к этой нумерации.

00 Инструкция и порядок работы	**15** Возражение на односторонний акт
01 Претензия о возврате удержания	**16** Предупреждение по ст. 716 ГК РФ
02 Претензия по штрафу	**17** Ответ на гарантийную претензию
03 Возражение на зачёт	**18** Акт передачи фронта работ
04 Расчёт убытков · Excel	**19** Акт входного контроля материалов заказчика
05 Реестр удержаний · Excel	**20** Возражение на зачёт и удержание
06 График возмещения · Excel	**21** Регламент комиссионной фиксации
07 Алгоритм проверки удержаний · PDF	**22** Реестр гарантийных удержаний · Excel
08 Основания возражений	**23** Реестр исполнительной документации · Excel
09 Подготовка сведений по делу	**24** Разграничение зон ответственности
10 Требование о возврате удержания	**25** Ответ на прямое требование заказчика
11 Словарь полей для документов	**26** Заявление об участии в осмотре
12 Алгоритм при предъявлении чужой вины	**27** Разбор экспертного заключения
13 Разграничение ответственности	**28** Вопросы эксперту и проект ходатайства
14 Мотивированный ответ на претензию	**29** Опись доказательств по дефекту · Excel